



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Simone Antonio Castelnuevo, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 71682 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, vertente

TRA

Pt_1 (C.F. *C.F._1*), *Parte_2* (C.F. *C.F._2*) rappresentati e difesi dall'avv. GIAQUINTA LUCIA, giusta delega in atti

- ATTORE -

E

Controparte_1 (C.F. *C.F._3* , già titolare della ditta individuale *Controparte_2* (C.F. *C.F._4*) rappresentati e difesi dall'avv. MOLLO ANTONIO, giusta delega in atti

- CONVENUTI -

Oggetto: Appalto.

Conclusioni delle parti: come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, *Parte_1* e *Parte_2* hanno convenuto in giudizio *Controparte_1*, nella sua qualità, e *Controparte_2* rassegnando le seguenti conclusioni:

“In via principale

- *accertata l'inadempienza del convenuto *CP_1* in relazione alle omissioni, ai vizi e difformità posti in essere, dichiarare la risoluzione giudiziale del contratto con cui i sigg. *Pt_2* e *Part* hanno affidato alla ditta 2 RG di *Controparte_1* le opere di ristrutturazione della propria abitazione e per gli effetto - condannare il sig. *Controparte_1* alla restituzione, in favore dei sigg. *Pt_2* e *Part* della somma di € 11.379,2, quale corrispettivo del prezzo ricevuto dalla ditta convenuta per i lavori eseguiti;*

In subordine

- *nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venissero ravvisati i presupposti per l'accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale con la conseguente restituzione del prezzo già corrisposto, si chiede al giudice adito di voler accertare e dichiarare la responsabilità della *Controparte_3* per la mancata esecuzione a regola d'arte dell'opera di ristrutturazione, essendo presenti vizi e difformità accertati in sede di accertamento tecnico preventivo;*

- *Conseguentemente, condannare la ditta individuale di Morabito Alessio a corrispondere, in favore degli attori, la somma necessaria per l'eliminazione dei vizi, nella misura quantificata dal CTU di € 5.263,49, oltre IVA;*

In Via Principale

- *accertare e dichiarare il diritto dei sigg.ri *Pt_2* e *Part* al risarcimento dei danni e per gli effetti*

- *condannare il sig. *CP_1* al pagamento delle seguenti somme:*

- *€ 16.311,00, quali canoni di locazione versati sino a novembre 2022, oltre i canoni e spese condominiali maturandi sino alla data in cui l'immobile sarà fruibile per l'uso a cui è destinato;*

- *€ 1.180,00, quale deposito cauzionale versato in seguito alla stipula del contratto di locazione, oltre € 650, quale provvigione corrisposta all'agenzia*

d'intermediazione ed **€ 110,00**, a titolo di spese di registrazione del contratto di locazione;

- **€ 1.396,64**, quale canone di locazione del box presso cui sono stati depositati i beni mobili;

- **€ 1.078,76**, quale compenso corrisposto al Consulente tecnico di parte, arch. **Per_1** ;

- **€ 2.012,40**, quali spese legali sostenute dagli istanti per promuovere la procedura per ATP.”

- **€ 3.881,82**, quale compenso per l'incarico conferito al consulente d'Ufficio o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito del giudizio;

- condannare altresì, il sig. **CP_1** al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria sino alla data dell'effettivo soddisfo.

Sempre In Via Principale

- Accertato quanto rilevato dal CTU in merito alla nullità della pratica CILA in quanto non conforme alla vigente normativa edilizia, dichiarare la responsabilità dell'ing. **Controparte_2** , e per l'effetto - condannare l'ing. **Controparte_2** al risarcimento del danno nella misura di euro **2.467,91**, oltre IVA, così come quantificato dal CTU;

In via subordinata

- estendere la medesima condanna in solido con il sig. **CP_1** , vista l'unicità dell'incarico;

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”

Deduce parte attrice di aver affidato i lavori di ristrutturazione del proprio alloggio in data 13.02.2020, al sig. **Controparte_1** , titolare della ditta individuale “2 R.G. Service Di **Controparte_1** , la ristrutturazione aveva ad oggetto: il completo rifacimento e ampliamento del bagno e della cucina; la realizzazione di un soppalco

calpestabile in legno e cartongesso; la c.d. rasatura dell'intero appartamento; la tinteggiatura dell'intera porzione immobiliare; la realizzazione di pannello

murale in cartongesso nell'area giorno; la realizzazione di assistenza muraria;

veniva pattuito il complessivo importo di € 14.520,00, IVA inclusa, da corrispondersi, per il 40%, al momento dell'accettazione del preventivo, per il 30%, al momento d'inizio lavori, e per il restante 30% a data da concordarsi.

Nel prezzo pattuito, l'Impresa includeva anche le competenze professionali relative alla predisposizione ed alla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (c.d. *C.F.-*) e le variazioni catastali e gli attori, in data 13.02.2020, conferivano l'incarico formale, per l'espletamento della pratica urbanistica e catastale, all'Ing. *Controparte_2*.

Gli attori gli attori, quindi, incaricavano un consulente tecnico, nella persona dell'Arch. *Persona_2*, per verificare lo stato dei luoghi e l'esecuzione delle opere appaltate ed all'esito della perizia che riscontrava la presenza di omissioni, nonché rilevanti vizi e/o

difficoltà nelle opere eseguite dal sig. *CP_1*, quanto alla pratica urbanistica c.d. *Per_3*, l'Arch. *Persona_2* dichiarava l'assoluta irregolarità, non risultando conforme alla normativa edilizia in vigore.

Con lettera del 30.07.2021, i vizi ed omissioni in merito alle opere appaltate e l'assoluta irregolarità della pratica urbanistica venivano, rispettivamente, denunciati sia al sig. *CP_1* che all'ing. *CP_2*, invitando il sig. *CP_1* ad eliminare i vizi e le difficoltà esistenti, nonché a completare le opere non ancora eseguite, ma tale diffida ad adempiere, tuttavia, non trovava alcun esito da parte del sig. *CP_1*.

Gli odierni attori depositavano, avanti a codesto Tribunale, ricorso per atp ex art. 696 bis c.p.c. ricorso ex art. 696-bis c.p.c. ritualmente notificato), iscritto al Ruolo Generale con n. 49442/2020 ed assegnato alla cognizione del G.I. dott.ssa Ivana Antonica al fine di accertare:

“- lo stato dei luoghi, nonché la sussistenza e l'entità delle omissioni e vizi e/o difficoltà delle opere eseguite da sig. *Controparte_1*, già titolare dell'impresa individuale 2 *Controparte_2*, così come descritto dai ricorrenti e riscontrato dal consulente tecnico di parte, arch. *Persona_2* ;

- i rimedi necessari per l'eliminazione dei danni delle opere eseguite con conseguente quantificazione dei relativi costi; r- il tempo ed i costi necessari per effettuare gli interventi di messa in regola e i lavori non ancora eseguiti.” Il nominato CTU Prof. *Per_4*, infine, concludeva che “Il CTU ha concluso, quindi, le sue operazioni peritali, affermando quanto segue:

“Dalla verifica dello stato dei luoghi, dall'analisi della documentazione prodotta in atti, [...] nonché di quella acquisita dallo stesso CTU presso i pubblici uffici, e da quanto emerso in seguito al sopralluogo ed accertamenti eseguiti,... i costi per gli

interventi da adottare per l'eliminazione dei vizi e delle difformità riscontrati, ammontano ad € 7.731,40 esclusa IVA”; pertanto gli attori agivano per le vie legali per ottenere ragione.

Si costituiva in giudizio **Controparte_1** rassegnando le seguenti conclusioni:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza o eccezione:

*- in via principale rigettare la domanda degli attori in quanto nessun inadempimento è imputabile al Sig. **CP_1** ;*

*- in subordine risolvere il contratto tra le parti per inadempimento degli odierni attori che non hanno provveduto al pagamento a favore del Sig. **CP_1** di quanto a lui spettante.”*

Si costituiva in giudizio **Controparte_2** rassegnando le seguenti conclusioni:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza o eccezione:

1) dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita;

2) in subordine estromettere dal suddetto procedimento l'Ing. **Controparte_2** per carenza di legittimazione passiva.

3) in via ulteriormente subordinata e nel merito, respingere la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni sopra riportate;

Con vittoria di spese, onori e competenze. “

Istruita la causa, tentata la conciliazione,

non ammessi i mezzi istruttori, disposta negoziazione assistita, formulate altre ipotesi conciliative, non ammessi i mezzi istruttori, all'udienza del 27 giugno 2024 la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni ex art. 190 cpc con termine per deposito di repliche sino al 21 ottobre 2024.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Letti gli atti,

preso cognizione della perizia elaborata in occasione del ricorso ex art. 696 bis cpc

Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.

Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Ing.

Controparte_2 va rilevato che il mandato dagli attori per la predisposizione della CILA fosse stato conferito al medesimo e che al di là della eccezione di mancata sottoscrizione per accettazione dell'incarico, purtuttavia la CILA è stata predisposta dal **CP_2** con la conseguenza che per *facta concludentia* si può affermare che il mandato è stato eseguito.

In disparte del fatto il tecnico della ATP abbia concluso per la nullità della stessa **Per_3** per gravi carenze e della fatturazione degli onorari.

Nel merito della vicenda processuale si deve osservare che la ATP, priva di vizi logici e meritevole di ampio consenso per la dovizia con la quale sono stati esaminati i documenti, per la puntualità alle risposte ai quesiti formulati, ha concluso: "In conclusione, lo scrivente CTU, ritiene di poter affermare così come afferma, che dalla verifica dello stato dei luoghi, dall'analisi della documentazione prodotta in atti, nonché di quella acquisita dallo stesso CTU presso i pubblici uffici, e da quanto emerso in seguito al sopralluogo ed accertamenti eseguiti, che i costi per gli interventi da adottare per l'eliminazione dei vizi e delle difformità riscontrati, ammontano ad: **€ 7.731,40 esclusa IVA** rispettivamente così suddivisi:

PREDISPOSIZIONE CILA IN SANATORIA + DIRITTI **€ 2.467,91**

a) + b) **Parte_3** + **Parte_4** **€ 1.914,74**

c) **Parte_5** **2.298,75**

d) **Parte_6** **€ 150,00**

h) **Parte_7** **€ 250,00**

i) + l) **Pt_8** + **CP_4** VENTILAZIONE **€ 500,00**

m) **Parte_9** **€ 150,00**

Dal raffronto tra gli interventi da realizzare con l'appalto e la descrizione degli interventi effettuati (ATP) ne discende che la richiesta di risoluzione contrattuale non può essere accolta non ricorrendo i presupposti per la stessa come ha statuito dal dispositivo dell'art. 1668 c.c. comma secondo "*Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.*" Infatti la Suprema corte (Cass. civ., Sez. II, sentenza 20 aprile 2006 n. 9295) così statuisce: "*La disciplina dettata dall'art. 1668 cod. civ. in ordine ai difetti dell'opera realizzata a seguito*

della conclusione di un contratto di appalto, deroga quella generale vigente in tema di inadempimento contrattuale, concedendo al committente di fare ricorso alla domanda di risoluzione del contratto solo qualora i difetti siano tali da rendere l'opera del tutto inidonea alla sua destinazione. Negli altri casi, invece, il committente può agire alternativamente per l'eliminazione dei vizi o per ottenere la riduzione del prezzo in un'ottica di conservazione del contratto. Conseguentemente nel caso in cui il committente in correlazione alla domanda di risoluzione abbia agito anche per ottenere il risarcimento dei danni, ma i difetti non siano tali da giustificare lo scioglimento del contratto, la domanda di risarcimento non può essere accolta per difetto della causa petendi.”

Rimedi per difetti dell'opera

In termini generali, la disciplina dettata dall'articolo 1668 c.c. in ordine ai difetti dell'opera realizzata a seguito della conclusione di un contratto di appalto, deroga quella generale vigente in tema di inadempimento contrattuale, concedendo al committente di fare ricorso alla domanda di risoluzione del contratto solo qualora i difetti siano tali da rendere l'opera del tutto inidonea alla sua destinazione; negli altri casi, invece, il committente può agire alternativamente per l'eliminazione dei vizi o per ottenere la riduzione del prezzo in un'ottica di conservazione del contratto; conseguentemente nel caso in cui il committente in correlazione alla domanda di risoluzione abbia agito anche per ottenere il risarcimento dei danni, ma i difetti non siano tali da giustificare lo scioglimento del contratto, la domanda di risarcimento non può essere accolta per difetto della causa petendi, Cassazione, sentenza 20 aprile 2006, n. 9295.

Analogamente, in tema di risoluzione del contratto per difformità o vizi dell'opera, qualora il committente abbia chiesto il risarcimento del danno in correlazione con la risoluzione e i vizi dell'opera non siano risultati tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, così da giustificare lo scioglimento del contratto, la richiesta risarcitoria non può essere accolta per mancanza dei presupposti della pretesa azionata, che si deve fondare sulla medesima causa petendi della domanda di risoluzione, Cassazione, ordinanza 13 luglio 2018, n. 18578; sentenza 4 marzo 2015, n. 4366. Rimedi per difetti dell'opera

Nel caso di specie i lamentati vizi o difetti dell'opera, tanto quelli evidenziati nella

CTP che nell'ATP, da una parte non risultano essere di gravità tale da rendere del tutto inadatta all'uso per cui normalmente è destinato l'alloggio, dall'altro sono eliminabili con un intervento non particolarmente invasivo e di rapida esecuzione con il che la domanda di risoluzione va respinta.

Peraltro le lavorazioni potevano essere completate in un arco di tempo massimo di giorni 20 lavorativi di talchè anche la necessità di trovare una locazione così a lungo termine non aveva alcun fondamento.

Dalla reiezione della domanda di risoluzione del contratto di appalto fa corollario la reiezione della richiesta di risarcimento danni patrimoniali avanzata da parte attrice in merito alla stipula del contratto di locazione ad uso abitativo, il relativo versamento del deposito cauzionale, la locazione di un box, ove riporre i propri beni mobili in vista del trasferimento nell'appartamento.

Vanno, invece, riconosciute le spese per conferire l'incarico ad un consulente tecnico di fiducia, arch. *Persona_2*, per verificare lo stato dei luoghi, sostenendo il costo di € 1.078,76 (doc. n. 12), il costo delle spese legali per promuovere il procedimento di accertamento tecnico preventivo, pari ad € 2.012,40 (doc. n. 13), nonché le spese della CTU, pari ad € 3.881,82, nominato nel procedimento ex art. 696 bis cpc. così come liquidate dal Giudice dott.ssa Antonica (doc. 15) perché strettamente collegate alla presente causa e tese a dirimere la controversia in forma conciliativa senza dover adire le vie legali.

In merito al risarcimento per danni non patrimoniali giova dare risalto ad un nuovo orientamento introdotto dalla Cassazione, che ha riconosciuto un valore o interesse della persona, che deve essere costituzionalmente garantito, come la libertà, la salute, la riservatezza e la famiglia. È sempre legittima la richiesta di risarcimento dei danni quando questi diritti vengono lesi o compromessi. In altre parole questo tipo di danno può essere definito come la lesione di un interesse protetto dall'ordinamento e avente a oggetto utilità per le quali non sussiste un mercato, di guisa che pare opportuno liquidare tale danno non patrimoniale equitativamente in € 2.000,00.

In buona sostanza va accolta la domanda di parte attrice nei confronti dell'ing. *Controparte_2* in relazione alla redazione della *Per_3* e condannare quest'ultimo alla refusione della somma di € 2.467,91 oltre interessi dalla

domanda.

Va condannato *Controparte_1* al pagamento in favore degli attori dell'importo di € 5.263,49, oltre IVA, per l'eliminazione dei vizi, € 1.078,76, per la redazione di relazione sullo stato dei luoghi da parte del arch. *Persona_2*, il costo delle spese legali per promuovere il procedimento di accertamento tecnico preventivo, pari ad € 2.012,40 (doc. n. 13), nonché le spese della CTU, pari ad € 3.881,82, così per un totale di € 12.209,47 oltre interessi dalla domanda.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo presente che l'ing. *Controparte_2* e ha avanzato una proposta conciliativa cosicché le spese di lite vanno corrisposte nella misura della metà, e considerata la parziale soccombenza degli attori le spese di lite vanno corrisposte per un importo pari alla metà .

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita, così provvede:

- 1) Condanna il convenuto *Controparte_1* al pagamento in favore degli attori della somma complessiva pari ad € 11.709,47 oltre accessori come indicati in parte motiva;
- 2) Condanna il convenuto *Controparte_2* al pagamento in favore degli attori a pagare la somma di € 2.467,91 oltre interessi dalla domanda.
- 3) Condanna il convenuto *Controparte_2* alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 259,00 per esborsi, € 1.200,00 quale compenso professionale oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
- 4) Condanna il convenuto *Controparte_1* alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 259,00 per esborsi, € 2.500,00 quale compenso professionale oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.

Roma, 19 novembre 2024

IL GIUDICE

Dott. Simone Antonio Castelnovo